

第2問

甲は、深夜、ドライブをしていたところ、差しかかった左右の見通しのきかない交差点の信号が黄色の点滅を示し徐行が必要であったものの、この辺りではこの時間帯にはまず車は来ないだろうと思って、信号を無視し何ら減速せず時速40キロ程度で交差点に進入した。一方、Aはバイクを運転して交差道路を進行していたが、対面の信号が赤色を点滅し一時停止を命じているのに一時停止しないばかりか時速70キロで同交差点に進入した。そのため、甲の乗用車とAのバイクが衝突し、Aは重傷を負った。もっとも、仮に甲が徐行義務を守っていたとしても、衝突を回避し得たかは、状況からして疑問であった。

甲は、とっさに人に見られることを恐れ、Aを自車に収容し走りだしたが、病院に連れて行こうかどうか迷いながら1時間ほども走行するうちに、Aがぐったりし、意識なく、頬をたたいても反応がないので、早晚死ぬと思った。そこで、甲は、Aを道路沿いの崖下に投げ捨てた。Aは、たまたま遠くから様子を目撃したBによって救出されて病院に運ばれ、懸命の手当のかいあって一旦は回復の途にあったが、衝突の際の傷や崖下に投げ捨てられたことによる傷がそれぞれ深刻なものだったのに加え、医師の絶対安静の指示に大きく背いたことが災いし、結局死亡してしまった。

以上の事例における、甲の罪責を論ぜよ。自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律を除き、特別法違反については触れなくてよい。

(中央大学法科大学院 平成19年度 改題)

第1 過失運転致死罪（自動車運転死傷処罰法5）の成否

本問では、仮に甲が徐行義務を守って交差点に進入したとしても、Aとの衝突を回避できたかは疑問であるから、結果回避可能性がなかったものとして検討しなければならない。結果回避可能性がない場合は理論構成に差はあれ、過失犯の成立は否定される（最判平15.1.24【百選17】）（**論点** 結果回避可能性・結果回避義務）。

したがって、甲に過失運転致死罪は成立しない。

総合 48 頁 論証 12 頁

第2 殺人罪の成否

Aの死の結果は、Aが医師の指示に背いたこととあいまって生じている。そこで、因果関係の存否が問題となる（**論点** 因果関係～行為後の事情の介在 **総** 司H22,H26,予H23,旧H8-1,H11-1,H15-1,H20-1）。

総合 26 頁 論証 6 頁

この点について、本問類似の最高裁判例（最決平16.2.17）は「被告人らの行為により被害者の受けた前記の傷害は、それ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であって、仮に被害者の死亡の結果発生までの間に、上記のように被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、被告人らの暴行による傷害と被害者の死亡との間には因果関係がある」としており、これを参考にすれば、本問でも因果関係を肯定することができるだろう。

答案構成

第1 過失運転致死罪の成否

- 1 過失運転致死罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5）の成否

↓

- 2 過失犯の構造

↓

新過失論

↓

- 3 あてはめ

↓

- 4 甲に過失運転致死罪は成立しない

第2 殺人罪の成否

- 1 殺人既遂罪の成否

↓

- 2 因果関係の存否

↓

危険の現実化

↓

- 3 あてはめ

↓

- 4 甲の行為に殺人既遂罪が成立する

第1 過失運転致死罪の成否

1 甲は自動車を運転中、黄色の点滅信号を無視して徐行をせず、時速40キロで交差点に進入し、Aと衝突し傷害を負わせている。その後、Aはこの際に負った傷害等が原因となって死亡している。

そこで、甲の行為は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死」亡「させた」として、過失運転致死罪（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条）の構成要件に該当することが考えられる。

2 もっとも、本件は仮に甲が徐行義務を守って交差点に進入したとしても、Aとの衝突を回避できたかは疑問であると思われる事情がある。そこで、「必要な注意を怠」ったといえるか、過失犯の構造を明らかにする必要がある。

この点について、構成要件の犯罪個別化機能に鑑みれば、構成要件段階で故意犯と過失犯の区別がなされることが望ましい。

したがって、過失は、構成要件該当性の問題と位置付けられるべきである。

このような観点から、過失とは予見可能性を前提とする予見義務、及び結果回避可能性を前提とする結果回避義務からなるものと理解すべきである。

3 本問では、Aが一時停止を命じる信号を無視し、深夜、左右の見通しのきかない交差点に時速70キロで進入するとの特異な走行状況が介在しており、甲が徐行義務を守っていたとしても、衝突を回避し得たか

1

は、状況からして疑問であった。

このような場合、刑事訴訟法上の利益原則（同法336条等参照）からすれば、甲が徐行義務を守っていたとしても、衝突を回避し得なかったものとして、検討しなければならない。

したがって、結果回避可能性が欠けることになる。そうだとすれば、それを前提とする結果回避義務も認められない。

4 以上から、甲は、「必要な注意を怠」ったといえず、甲に過失運転致死罪は成立しない。

第2 殺人罪の成否

1 次に、甲はAを崖下に投げ捨て、結果としてAは死亡している。崖下にAを投げ捨てる行為は、人の死の現実的危険性を伴う行為であるから、甲には、「人を殺した」ものとして、殺人既遂罪（199条）が成立すると考えられる。

もっとも、Aが医師の指示に背いたこととあいまってAの死の結果が生じている。そこで、甲の行為とAの死との間に因果関係はあるか、問題となる。

2 因果関係は、当該行為が結果を引き起こしたことを理由に、より重い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係が認められ得るかという法的評価の問題である。

そこで、因果関係の存否は、当該行為が内包する危険が結果として現実化したかという観点から決するものと解する。具体的には、行為者の行為の危険性と介在事情の結果発生への寄与度を中心に諸事情を総合的

2

に判断して決すべきである。

- 3 甲が行った行為は、既に重傷を負っているAを崖下に投げ捨てるというものであって、Aの死の危険性を高度に内包するものである。現に、衝突の際の傷や崖下に投げ捨てられたことによる傷はそれぞれ深刻なものだったことが判明している。

確かに、Aが医師の指示に背いたことがAの死の一因とはなっているものの、Aの行動は行為の危険が残存している状況で、可能であった危険の減少をしなかっただけであり、これを変質させたり、増幅させたりしているわけではない。

そうだとすれば、Aの非協力的態度によって、当初の甲の行為によって生じていた結果発生危険を上回るような新たな結果発生への危険性が生じたものではないというべきである。

したがって、Aの死の結果は、甲の行為による危険が現実化したものと評価でき、甲の行為とAの死の結果との間の因果関係は肯定できる。

- 4 甲には、上記各事実にについて認識があるから、故意に欠けるところもない(38条1項)。

以上から、甲には、甲の行為に殺人既遂罪が成立する。

以上